Begründung von Miteigentum und Ausgestaltung zu Stockwerkeigentum

Reppischtalstrasse 3a/3b und 5a/5b,

Gartenstrasse 18a/18b und 20a/20b,

8903 Birmensdorf

NOVAVIDA

BIRMENSDORF

KANTON ZÜRICH

Begründung von Miteigentum und Ausgestaltung zu Stockwerkeigentum

Reppischtalstrasse 3a/3b und 5a/5b,

Gartenstrasse 18a/18b und 20a/20b,

8903 Birmensdorf

NOVAVIDA

BIRMENSDORF

Öffentliche Beurkundung

Erklärung über die Bildung von Miteigentumsanteilen und deren Ausgestaltung zu Stockwerkeigentum im Sinne von ZGB Art. 712a ff.

I. Feststellungen

Die Grundeigentümerin:

Mobimo AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Luzern, Murbacherstrasse 37, 6003 Luzern, Firmennummer CH-100.3.020.482-6,

heute mit schriftlicher Vollmacht vertreten durch Sandra Riedener, geb. 24.01.1975, von Marbach SG, wohnhaft Aufdorfstrasse 71, 8708 Männedorf,

- nachstehend „Begründerin" genannt -,

ist im Grundregister als Eigentümerin der folgenden Liegenschaft eingetragen:

In der Gemeinde Birmensdorf

Grundregister Blatt 3024 **Plan 54**

Kataster Nr. 3611

7666 m² (sechsundsiebzig Aren sechsundsechzig Quadratmeter), Grundstücksfläche.

Anmerkungen

1. Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung / Planungs- und Baugesetzgebung: Baubeschränkung (Arealüberbauungsrevers), dat. 31.07. 2006, Beleg 189

2. Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung / Planungs- und Baugesetzgebung: Rückversetzungsrevers betr. Parkplätze und Containerstandplätze, dat. 31.07.2006, Beleg 189

3. Mit diesem Grundstück ist subjektiv-dinglich verbunden:

   Grundregister Blatt 4698, Kataster Nr. 3610, Plan 51

   131 m² (eine Are einunddreissig Quadratmeter) Strassengebiet.

Dienstbarkeiten

a) Last: Durchleitungsrecht (Kabelleitung), übertragbar, zugunsten EKZ, Zürich, SP 432

b) Last: Fuss- und Fahrwegrecht zugunsten Kataster Nr. 1544, SP 870

c) Last: Baurecht für eine Kanalisationsleitung (mit 2 Kontrollschächten) und Zugangsrecht zugunsten Politische Gemeinde Birmensdorf, GP 30/129

d) Last: Durchleitungsrecht (Kabelleitung), übertragbar, zugunsten EKZ, Zürich 2, SP 433

e) Last: Fuss- und Fahrwegrecht zugunsten Kataster Nr. 1543, SP 1207

f) Last: Baubeschränkung (Ausnützungsbeschränkung), zugunsten Kataster Nr. 1524, SP 1496

g) Last: Näherbaurecht zugunsten Kataster Nr. 1524, SP 1497

h) Last: Leitungsbau- und Durchleitungsrecht zugunsten Politische Gemeinde Birmensdorf, SP 1499

i) Last: Fusswegrecht für die Öffentlichkeit zugunsten Politische Gemeinde Birmensdorf, SP 1500

j) Last: Leitungsbaurecht mit Kabelverteilkabine, beschränkt übertragbar, zugunsten EKZ, 8002 Zürich, SP 1503

k) Last: Näherbaurecht mit Höhenbeschränkung zugunsten Kat.-Nr. 1520, SP ....

l) Recht und Last: Gegenseitiges Grenzpflanzrecht mit Pflanzhöhenbeschränkung zugunsten und zulasten Kat.-Nr. 1520, SP ....

Vormerkungen und Grundpfandrechte: Allfällige Grundpfandrechte laut Grundregister

II. Begründung von Miteigentum und Ausgestaltung zu Stockwerkeigentum

Die Begründerin teilt ihr Eigentumsrecht an der vorstehend beschriebenen Liegenschaft Grundregister Birmensdorf, Grundregister Blatt 3024, Kat.-Nr. 3611, in 54 Miteigentumsanteile auf und gestaltet diese wie nachstehend beschrieben zu Stockwerkeigentum aus. Den einzelnen Stockwerkeigentumseinheiten werden die ebenfalls hiernach bezeichneten Wertquoten zuerkannt.

Es werden insgesamt die nachfolgenden **54** Stockwerkeinheiten gebildet, die unter Eröffnung je eines Blattes in das Grundregister aufzunehmen sind:

Haus A - Reppischtalstrasse 5a und 5b

1. **Grundregister Blatt 4699**

   STOCKWERKEIGENTUM

   28/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Maisonette-Wohnung im Erd- und Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 1, 2 und 4 zitronengelb bemalt und mit Nr. 5a bezeichnet, Reppischtalstrasse 5a

2. **Grundregister Blatt 4700**

   STOCKWERKEIGENTUM

   1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 4 blau bemalt und mit Nr. 5a-1 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5a

3. **Grundregister Blatt 4701**

   STOCKWERKEIGENTUM

   21/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 1 und 4 braun bemalt und mit Nr. 5b-1 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

4. **Grundregister Blatt 4702**

   STOCKWERKEIGENTUM

   23/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 1 und 4 türkis bemalt und mit Nr. 5b-2 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

5. **Grundregister Blatt 4703**

STOCKWERKEIGENTUM

24/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 2 und 4 orange bemalt und mit Nr. 5b-3 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

6. **Grundregister Blatt 4704**

STOCKWERKEIGENTUM

24/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 2 und 4 violett bemalt und mit Nr. 5b-4 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

7. **Grundregister Blatt 4705**

STOCKWERKEIGENTUM

28/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 3 und 4 pink bemalt und mit Nr. 5b-5 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

8. **Grundregister Blatt 4706**

STOCKWERKEIGENTUM

24/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 3 und 4 grün bemalt und mit Nr. 5b-6 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

9. **Grundregister Blatt 4707**

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 4 graublau bemalt und mit Nr. 5b-7 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

10. **Grundregister Blatt 4708**

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 4 rosa bemalt und mit Nr. 5b-8 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

11. **Grundregister Blatt 4709**

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 4 goldgelb bemalt und mit Nr. 5b-9 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

12. **Grundregister Blatt 4710**

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 4 hellgrün bemalt und mit Nr. 5b-10 bezeichnet, Reppischtalstrasse 5b

Haus B - Reppischtalstrasse 3a und 3b

13. **Grundregister Blatt 4711**

STOCKWERKEIGENTUM

29/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Maisonette-Wohnung im Erd- und Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 5, 6 und 8 rosa bemalt und mit Nr. 3a bezeichnet, Reppischtalstrasse 3a

14. **Grundregister Blatt 4712**

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 8 zitronengelb bemalt und mit Nr. 3a-1 bezeichnet, Reppischtalstrasse 3a

15. **Grundregister Blatt 4713**

STOCKWERKEIGENTUM

21/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 5 und 8 graublau bemalt und mit Nr. 3b-1 bezeichnet, Reppischtalstrasse 3b

16. **Grundregister Blatt 4714**

STOCKWERKEIGENTUM

24/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 5 und 8 goldgelb bemalt und mit Nr. 3b-2 bezeichnet, Reppischtalstrasse 3b

17. **Grundregister Blatt 4715**

STOCKWERKEIGENTUM

24/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 6 und 8 blau bemalt und mit Nr. 3b-3 bezeichnet, Reppischtalstrasse 3b

18. Grundregister Blatt 4716

STOCKWERKEIGENTUM

25/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 6 und 8 hellgrün bemalt und mit Nr. 3b-4 bezeichnet, Reppischtalstrasse 3b

19. Grundregister Blatt 4717

STOCKWERKEIGENTUM

28/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 7 und 8 olive bemalt und mit Nr. 3b-5 bezeichnet, Reppischtalstrasse 3b

20. Grundregister Blatt 4718

STOCKWERKEIGENTUM

24/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 7 und 8 rot bemalt und mit Nr. 3b-6 bezeichnet, Reppischtalstrasse 3b

21. Grundregister Blatt 4719

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 8 grün bemalt und mit Nr. 3b-7 bezeichnet, Reppischtalstrasse 3b

Haus C - Gartenstrasse 18a und 18b

22. Grundregister Blatt 4720

STOCKWERKEIGENTUM

21/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 9 und 12 blau bemalt und mit Nr. 18a-1 bezeichnet, Gartenstrasse 18a

23. Grundregister Blatt 4721

STOCKWERKEIGENTUM

26/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 9 und 12 olive bemalt und mit Nr. 18a-2 bezeichnet, Gartenstrasse 18a

24. Grundregister Blatt 4722

STOCKWERKEIGENTUM

26/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 10 und 12 zitronengelb bemalt und mit Nr. 18a-3 bezeichnet, Gartenstrasse 18a

25. Grundregister Blatt 4723

STOCKWERKEIGENTUM

27/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 10 und 12 hellgrün bemalt und mit Nr. 18a-4 bezeichnet, Gartenstrasse 18a

26. Grundregister Blatt 4724

STOCKWERKEIGENTUM

25/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 11 und 12 orange bemalt und mit Nr. 18a-5 bezeichnet, Gartenstrasse 18a

27. Grundregister Blatt 4725

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 12 graublau bemalt und mit Nr. 18a-6 bezeichnet, Gartenstrasse 18a

28. Grundregister Blatt 4726

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 12 goldgelb bemalt und mit Nr. 18a-7 bezeichnet, Gartenstrasse 18a

29. Grundregister Blatt 4727

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 12 rosa bemalt und mit Nr. 18a-8 bezeichnet, Gartenstrasse 18a

30. Grundregister Blatt 4728

STOCKWERKEIGENTUM

26/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 9 und 12 grün bemalt und mit Nr. 18b-1 bezeichnet, Gartenstrasse 18b

31. **Grundregister Blatt 4729**

STOCKWERKEIGENTUM

22/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 9 und 12 pink bemalt und mit Nr. 18b-2 bezeichnet, Gartenstrasse 18b

32. **Grundregister Blatt 4730**

STOCKWERKEIGENTUM

27/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 10 und 12 türkis bemalt und mit Nr. 18b-3 bezeichnet, Gartenstrasse 18b

33. **Grundregister Blatt 4731**

STOCKWERKEIGENTUM

26/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 10 und 12 braun bemalt und mit Nr. 18b-4 bezeichnet, Gartenstrasse 18b

34. **Grundregister Blatt 4732**

STOCKWERKEIGENTUM

25/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 11 und 12 rot bemalt und mit Nr. 18b-5 bezeichnet, Gartenstrasse 18b

35. **Grundregister Blatt 4733**

STOCKWERKEIGENTUM

31/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 11 und 12 violett bemalt und mit Nr. 18b-6 bezeichnet, Gartenstrasse 18b

Haus D - Gartenstrasse 20a und 20b

36. **Grundregister Blatt 4734**

STOCKWERKEIGENTUM

28/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 13 und 16 violett bemalt und mit Nr. 20a-1 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

37. **Grundregister Blatt 4735**

STOCKWERKEIGENTUM

22/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 13 und 16 hellgrün bemalt und mit Nr. 20a-2 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

38. **Grundregister Blatt 4736**

STOCKWERKEIGENTUM

29/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 14 und 16 braun bemalt und mit Nr. 20a-3 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

39. **Grundregister Blatt 4737**

STOCKWERKEIGENTUM

26/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 14 und 16 türkis bemalt und mit Nr. 20a-4 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

40. **Grundregister Blatt 4738**

STOCKWERKEIGENTUM

29/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller/Waschküche und separatem Keller im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 15 und 16 grün bemalt und mit Nr. 20a-5 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

41. **Grundregister Blatt 4739**

STOCKWERKEIGENTUM

31/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller/Waschküche und separatem Keller im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 15 und 16 pink bemalt und mit Nr. 20a-6 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

42. **Grundregister Blatt 4740**

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 16 graublau bemalt und mit Nr. 20a-7 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

43. **Grundregister Blatt 4741**

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 16 goldgelb bemalt und mit Nr. 20a-8 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

44. Grundregister Blatt 4742

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 16 olive bemalt und mit Nr. 20a-9 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

45. Grundregister Blatt 4743

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 16 zitronengelb bemalt und mit Nr. 20a-10 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

46. Grundregister Blatt 4744

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 16 blau bemalt und mit Nr. 20a-11 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

47. Grundregister Blatt 4745

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 16 orange bemalt und mit Nr. 20a-12 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

48. Grundregister Blatt 4746

STOCKWERKEIGENTUM

1/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht am Disponibelraum im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 16 rot bemalt und mit Nr. 20a-13 bezeichnet, Gartenstrasse 20a

49. Grundregister Blatt 4747

STOCKWERKEIGENTUM

22/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 13 und 16 orange bemalt und mit Nr. 20b-1 bezeichnet, Gartenstrasse 20b

50. Grundregister Blatt 4748

STOCKWERKEIGENTUM

29/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 13 und 16 rot bemalt und mit Nr. 20b-2 bezeichnet, Gartenstrasse 20b

51. Grundregister Blatt 4749

STOCKWERKEIGENTUM

26/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 14 und 16 blau bemalt und mit Nr. 20b-3 bezeichnet, Gartenstrasse 20b

52. Grundregister Blatt 4750

STOCKWERKEIGENTUM

29/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 14 und 16 olive bemalt und mit Nr. 20b-4 bezeichnet, Gartenstrasse 20b

53. Grundregister Blatt 4751

STOCKWERKEIGENTUM

29/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Wohnung im Attikageschoss mit Keller/Waschküche und separatem Keller im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen Nr. 15 und 16 zitronengelb bemalt und mit Nr. 20b-5 bezeichnet, Gartenstrasse 20b

Einstellhalle Reppischtalstrasse

54. Grundregister Blatt 4752

STOCKWERKEIGENTUM

54/1000 Miteigentum am Grundstück Grundregister Blatt 3024 mit Sonderrecht an der Einstellhalle im Untergeschoss, im Aufteilungsplan Nr. 17 hellgrau bemalt und mit „Einstellhalle" bezeichnet, Reppischtalstrasse

III. Aufteilungspläne

a) Für die räumliche Ausgestaltung der Stockwerkeinheiten (Lage, Abgrenzung und Zusammensetzung) sind folgenden, bei den Grundbuchakten des Grundbuchamtes Schlieren hinterlegten Aufteilungspläne Nr. 1 - 18 massgebend:

▪ Reppischtalstr. 5a/5b	Erdgeschoss	Nr. 1
▪ Reppischtalstr. 5a/5b	Obergeschoss	Nr. 2
▪ Reppischtalstr. 5a/5d	Attikageschoss	Nr. 3
▪ Reppischtalstr. 5a/5d	Untergeschoss	Nr. 4
▪ Reppischtalstr. 3a/3b	Erdgeschoss	Nr. 5
▪ Reppischtalstr. 3a/3b	Obergeschoss	Nr. 6
▪ Reppischtalstr. 3a/3b	Attikageschoss	Nr. 7
▪ Reppischtalstr. 3a/3b	Untergeschoss	Nr. 8
▪ Gartenstr. 18a/18b	Erdgeschoss	Nr. 9
▪ Gartenstr. 18a/18b	Obergeschoss	Nr. 10
▪ Gartenstr. 18a/18b	Attikageschoss	Nr. 11
▪ Gartenstr. 18a/18b	Untergeschoss	Nr. 12
▪ Gartenstr. 20a/20b	Erdgeschoss	Nr. 13
▪ Gartenstr. 20a/20b	Obergeschoss	Nr. 14
▪ Gartenstr. 20a/20b	Attikageschoss	Nr. 15
▪ Gartenstr. 20a/20b	Untergeschoss	Nr. 16
▪ Reppischtalstrasse	Einstellhalle	Nr. 17
▪ Reppischtal-/Gartenstrasse	Umgebung	Nr. 18

Diese Aufteilungspläne sind Bestandteil dieser Urkunde. Die zu Sonderrecht ausgeschiedenen Räume sind mit den in den Stockwerkeigentumsbeschrieben enthaltenen Farben und Bezeichnungen gekennzeichnet bzw. bemalt. Die übrigen Teile des Grundstückes sind gemeinschaftlich und dienen der gemeinschaftlichen Benützung durch die Stockwerkeigentümer, soweit das Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft nicht etwas anderes bestimmt.

b) Die Aussenflächen der Wohnungen wie Gartensitzplätze, Rasenflächen, Balkone, Terrassen sowie alle sonstigen gemeinschaftlichen Teile, an denen die einzelnen Stockwerkeigentümer gemäss erwähntem Reglement ein ausschliessliches Benützungsrecht erhalten, sind im Aufteilungsplan mit der Farbe der entsprechenden Stockwerkeinheit schraffiert. Die im Reglement zu erfolgende Zuweisung an die Eigentümer der einzelnen Stockwerkeinheiten kann ohne die Zustimmung des Benützungsberechtigten diesem nicht entzogen oder örtlich verändert werden.

c) Die Begründerin erklärt, jede Stockwerkeinheit sei mit einem eigenen Zugang in sich abgeschlossen. Somit ist die Voraussetzung von Art. 712b ZGB gegeben.

d) Der Aufteilungsplan nimmt nicht am öffentlichen Glauben teil, welcher für die Grundbuchpläne gilt (ZGB Art. 973). Er ist lediglich privatrechtliches Hilfsmittel zur Beschreibung des dinglichen Rechtes.

IV. Begründung von Miteigentum

a) Die auf Seite 11 vorn genannte Stockwerkeinheit Nr. 54 (Einstellhalle / Grundregisterblatt 4752) wird hiermit in 54 Miteigentumsanteile zu je 1/54 aufgeteilt. Für die gebildeten 54 Miteigentumsanteile ist je ein separates Grundregisterblatt zu eröffnen (Grundregister Blatt 4753 - 4806).

Jedem Eigentümer von 1/54 an der Einstellhalle steht das Recht auf die ausschliessliche Benützung eines Autoabstellplatzes zu. Die Zuweisung erfolgt über die bei der Stockwerkeinheit Nr. 54 und den einzelnen Miteigentumsanteilen anzumerkende Nutzungs- und Verwaltungsordnung.

b) Die Einstellhalle dient einem dauernden Zweck, weshalb der Anspruch auf Aufhebung des Miteigentums ausgeschlossen ist (Art. 650 Abs. 1 ZGB).

c) Das unter Miteigentümern bestehende **gesetzliche Vorkaufsrecht** (Art. 682 Abs. 1 ZGB) bezüglich der genannten Miteigentumsanteile wird hiermit **aufgehoben**. Diese Bestimmung ist im Grundregister bei sämtlichen Miteigentumsanteilen (Grundregisterblatt 6290 - 6337) vorzumerken.

d) Im Grundregister ist bei dem Miteigentumsgrundstück (Grundregisterblatt 4752) und bei den einzelnen Miteigentumsanteilen (Grundregisterblatt 4753 - 4806), die heute erlassene **„Nutzungs- und Verwaltungsordnung“** anzumerken.

IV. Weitere Bestimmungen

1. Für die Verwaltung und Benutzung des Stockwerkeigentums sowie für die Kostentragung gilt das heute festzulegende Reglement. Dieses

   „Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft"

   ist beim gemeinschaftlichen Grundstück Kat.-Nr. 3611 / Grundregisterblatt 3024 und bei den einzelnen Stockwerkeinheiten (Blatt 4699 - 4752) im Grundregister anzumerken.

2. Auf die Begründung eines Vorkaufsrechtes im Sinne von Art. 712c Abs. 1 ZGB wird verzichtet.

   Desgleichen wird auf die Begründung eines Einspracherechtes bei Veräusserung, Belastung mit einer Nutzniessung oder einem Wohnrecht sowie der Vermietung einer Stockwerkeinheit im Sinne von Art. 712c Abs. 2 ZGB verzichtet.

3. Soweit im vorliegenden Begründungsakt und im Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft nichts Gegenteiliges bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen über das Stockwerkeigentum und das Miteigentum (Art. 712a ff. ZGB und Art. 646 ff. ZGB). Ergänzend finden für die Versammlung der Stockwerkeigentümer und den Ausschuss die Vorschriften über die Organe des Vereins (Art. 60 ff. ZGB), insbesondere über die Anfechtung von Vereinsbeschlüssen, Anwendung.

4. Die Begründerin erklärt, die Gebäude an der Reppischtalstrasse 3a/3b/5a/5b und Gartenstrasse 18a/18b/20a/20b seien noch nicht erstellt. Sie nimmt zur Kenntnis, dass deshalb auf dem gemeinschaftlichen Grundstück (Blatt 3024) sowie auf den einzelnen Stockwerkeinheiten (Blatt 4699 - 4752) folgendes im Grundregister anzumerken ist:

   „Begründung von Stockwerkeigentum vor Erstellung der Gebäude".

   Die Fertigstellung der Gebäude ist dem Grundbuchamt anzuzeigen, gegebenenfalls unter Einreichung der nach der Bauausführung berichtigten Aufteilungspläne. Im Übrigen gelten die Verfahrensvorschriften gemäss Art. 35a Abs. 3 und 4 der eidgenössischen Grundbuchverordnung.

5. Den einzelnen Stockwerkeigentümern steht das unbefristete Recht zu, aneinander angrenzende Einheiten durch bauliche Massnahmen im Inneren der Räume zusammenzuführen. Zusammengeführte Einheiten können später auch wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden.

   Die Bauarbeiten müssen durch Fachleute derart ausgeführt werden, dass die übrigen Eigentümer keinen Schaden erleiden. Die Ausführungspläne der Zusammenführung sind vorgängig dem Verwalter zur Genehmigung zu unterbreiten. Der Verwalter erteilt die Zustimmung, sofern nicht durch die Veränderung erhebliche bauliche Nachteile für die übrigen Stockwerkeigentümer entstehen. Allfällige öffentlich-rechtliche Bewilligungen sind Sache des Gesuchstellers.

Die zusammengeführten bzw. aufgeteilten Einheiten dürfen auch rechtlich vereinigt werden. Die Kosten der Änderung des Stockwerkeigentums und des Reglements (mit Grundregistereinträgen) sind ausschliesslich durch die entsprechenden Stockwerkeigentümer zu tragen. Die Wertquoten, die Anteile am Erneuerungsfonds sowie der Betriebskostenverteiler der alten Einheiten werden in einem solchen Fall für die neue Einheit addiert bzw. subtrahiert. Vereinigte Stockwerkeinheiten haben in einem solchen Falle nur eine Stimme. Gehören aufgeteilte Einheiten demselben Stockwerkeigentümer, so hat dieser ebenfalls nur eine Stimme.

Die übrigen Stockwerkeigentümer sind verpflichtet, bei den notwendigen Änderungen der Formalien ohne Entschädigung mitzuwirken.

6. Der auf der gemeinschaftlichen Liegenschaft lastende Inhaberschuldbrief HB 2006/248 ist auf die in Ziffer II hievor gebildeten Stockwerkeinheiten Nr. 1-53, (unter gleichzeitiger Entlassung der gemeinschaftlichen Liegenschaft Kat.-Nr. 3611), sowie auf die in Ziffer IV hievor gebildeten 54 Miteigentumsanteile (unter gleichzeitiger Entlassung des Miteigentumsgrundstückes, der Stockwerkeinheit Nr. 54) zu verlegen.

7. Die aus dieser Erklärung entstehenden Kosten und Gebühren werden von der Begründerin bezahlt.

8. Die vorstehende Stockwerkeigentumsbegründung ist spätestens bei Vollendung des Baues zur Eintragung ins Grundregister anzumelden.

Schlieren, 21. März 2007

Für die **Mobimo AG**

.....
Sandra Riedener, mit Vollmacht